Sicherungsübereignung Mastermedien und Geräte

1. Darlehensbezug und Sicherungszweck

Die Sicherungsübereignung sichert sämtliche gegenwärtigen und künftigen Ansprüche der Palatina Medienbank AG aus dem Produktionsdarlehensvertrag KLP-2024-0418 vom 18./19. April 2024, Darlehenskonto KD-2417-01, einschließlich Zinsen, Gebühren und angemessener Verwertungskosten. Vertragsänderungen und Krediterhöhungen sind nur einbezogen, wenn Sicherungsgeberin und Bank dies in Textform bestätigen.

Nach vollständiger und endgültiger Befriedigung der gesicherten Ansprüche gibt die Bank das Sicherungseigentum frei. Teilfreigaben und Freigaben für Verfügungen über einzelne Gegenstände bedürfen einer Erklärung der Bank in Textform.

2. Gegenstände

Die Kurpfalz Lichtbild GmbH überträgt der Palatina Medienbank AG am 19. April 2024 das Sicherungseigentum an den in Anlage 1 einzeln bezeichneten beweglichen Sachen. Bei Austausch sollen Ersatzgegenstände nach den vertraglichen Voraussetzungen einbezogen werden.

Anlage 1 nennt LTO-KL-001, LTO-KL-002, RAID-Gehäuse KL-RAID-02, zwei Schnittrechner und einen Referenzmonitor mit Seriennummern. Shuttle-SSDs und Cloudspeicher werden nicht genannt.

3. Besitz und Nutzung

Die Sachen verbleiben im unmittelbaren Besitz der Sicherungsgeberin, soweit sie nicht bei einem beauftragten Labor lagern. Die Sicherungsgeberin darf sie bis zum Sicherungsfall produktionsbezogen nutzen, muss sie kennzeichnen, versichern und in einer Inventarliste führen.

Für bei Dienstleistern lagernde Sachen soll die Sicherungsgeberin eine Besitzmittlungsbestätigung oder Herausgabevereinbarung beschaffen. Eine solche Erklärung der Komet Postproduction GmbH liegt der Urkunde nicht bei.

4. Verwertung

Nach Eintritt des Sicherungsfalls darf die Bank Herausgabe verlangen und die Sachen nach angemessener Ankündigung verwerten. Die Sicherungsgeberin soll alle zum Lesen der Daten erforderlichen Passwörter und Dokumentationen herausgeben.

Die Urkunde trifft keine eigenständige Regelung darüber, wem urheberrechtliche oder sonstige immaterielle Rechte an den auf den Datenträgern gespeicherten Inhalten zustehen.

5. Nachtrag vom 17. Februar 2026

Der Nachtrag ersetzt die ursprünglich vorgesehenen LTO-8-Bänder durch LTO-9-Bänder mit den Seriennummern L9P-773418 und L9P-773419. Die Gegenzeichnung der Bank ist vorhanden; die Produzentin unterzeichnete eine separate Seite.

Der Nachtrag bestätigt zugleich in Textform, dass der Sicherungszweck auch die zusätzliche Fertigstellungstranche von 420.000 EUR aus dem Nachtrag zum Produktionsdarlehen vom 10. Januar 2025 erfasst.